

CHOOI PUE YENG @ NUR AGNES BINTI ABDULLAH

lwn

AHMAD BIN KAMARUDDIN

[Mahkamah Rayuan Syariah Shah Alam Di Selangor, Y.A.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Pengerusi), Y.A Tuan Haji Saarani bin Ismail (Panel), Y.A Prof Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Nai'm bin Mokhtar (Panel)]

Pada : 10hb April 2018

Kes Semakan No. 10000-003-0137-2017

Peguam Pemohon: *Encik Juraish bin Kamaruddin dari Tetuan Juraish Syariah Associates*

Peguam Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN MAHKAMAH

Permohonan

[1] Pemohon Chooi Pue Yeng @ Nur Agnes Binti Abdullah telah memohon semakan kes kepada Mahkamah Rayuan Syariah Selangor berhubung kes Permohonan No. 10200-075-0625-2017 untuk mendapatkan 'kebenaran Mahkamah' dan 'Notis Tunjuk Sebab' di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam.

[2] Pemohon memohon kepada Mahkamah Rayuan ini sepertimana berikut;

i] Mahkamah Yang Mulia menjalankan semakan menurut Seksyen 6.8 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor)

2003, ke atas penghakiman Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 23hb Oktober 2017 dalam kes Kebanaran Pengkomitan / Notis Tunjuk Sebab bagi Permohonan No. 10200-075-0625-2017 yang diputuskan bersekali dengan kes Permohonan No. 10200-075-0626-3017 (selepas ini disebut sebagai 'permohonan tersebut').

- ii] Mahkamah ini mengarahkan Mahkamah Tinggi Syariah supaya memberikan kebenaran bagi perintah pengkomitan yang dipohon dalam permohonan tersebut dan mengeluarkan Notis Tunjuk Sebab kepada Responden.
- iii] Lain-lain perintah yang difikirkan munasabah dan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini menurut hukum Syarak.

Fakta Kes Dan Prosiding Di Mahkamah Tinggi

[3] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 27/3/2006 di Songkla, Thailand secara poligami dan telah didaftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah Gombak. Pada 27/05/2013, Pemohon dan Responden telah bercerai dengan talak satu kali pertama secara talaq raj'ie dan disahkan oleh Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat. Perceraian ini telah didaftarkan di Pejabat Agama Islam Daerah Gombak Cawangan Kuang.

[4] Selepas perceraian tersebut, Pemohon telah memfailkan tuntutan nafkah 'iddah terhadap Responden di Mahkamah Rendah Syariah Gombak Barat dalam Saman No. 10008-021-0403-2014 dan penghakiman nafkah iddah telah

dikeluarkan **tanpa kehadiran Responden**, pada 30hb Jun 2015 yang memerintahkan seperti berikut:-

- i. *Mahkamah meluluskan tuntutan nafkah iddah pihak Plaintiff di bawah Seksyen 66 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003 dan Mahkamah memerintahkan Defendan AHMAD BIN KAMARUDDIN, No. K/P: 680812-08-6623 hendaklah membayar nafkah iddah kepada Plaintiff CHOOI PUE YENG @ NUR AGNES BINTI ABDULLAH, No. K/P: 771021-10-5326 berjumlah **RM 10,090.91***
- ii. *Mahkamah memerintahkan Defendan hendaklah membayar keseluruhan nafkah iddah tersebut kepada Plaintiff dalam masa 30 hari daripada tarikh perintah ini diterima oleh **Defendan**.*
- iii. *Mahkamah meluluskan permohonan kos guaman oleh pihak Plaintiff dan Mahkamah memerintahkan Defendan hendaklah membayar kos guaman kepada pihak Plaintiff sebanyak RM 3,000.00.*

[5] Selanjutnya Perintah nafkah iddah tersebut yang diendorskan dengan notis pengendorsan dalam Borang MS 28 telah disampaikan oleh Peguam Syarie saya kepada Responden pada **08hb September 2015** secara serahan kediri.

[6] Walau bagaimanapun, Responden telah enggan atau abai melakukan pembayaran wang kepada saya dalam masa yang dinyatakan dalam perintah nafkah iddah tersebut iaitu dalam tempoh 30 hari daripada tarikh perintah diterima oleh Responden yang mana sepatutnya dilakukan oleh Responden sebelum atau pada **08hb Oktober 2015**.

[7] Pemohon juga percaya Responden tidak pernah memohon kepada Mahkamah atau mendapatkan perintah lanjutan supaya pembayaran menurut Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[8] Bagi maksud menguatkuasakan penghakiman nafkah iddah tersebut, maka pada 11 September 2017, Pemohon telah memfailkan secara ex-parte, Permohonan No. 10200-075-0625-2017 untuk mendapatkan 'kebenaran Mahkamah' dan 'Notis Tunjuk Sebab' dikeluarkan terhadap Responden sebelum 'Perintah Pengkomitan' boleh dikeluarkan di bawah Seksyen 151 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

[9] Seterusnya pada 23 Oktober 2017, Yang Arif Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Shah Alam, Selangor telah membuat keputusan menolak permohonan tersebut atas alasan masih terlalu awal untuk permohonan kebenaran pengkomitan difailkan dan perintah nafkah iddah tersebut masih boleh dikuatkuasakan melalui permohonan Saman Penghutang Penghakiman, iaitu sebagaimana yang dinyatakan dalam perenggan 21 dan 22 Alasan Penghakiman beliau.

[10] Pemohon tidak berpuashati dengan keputusan dan perintah Mahkamah Tinggi Syariah tersebut; dan, pada 20 November 2016 telah memfailkan semakan kes.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[11] Sebelum kami mengulas permohonan Pemohon, kami menegaskan bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah subseksyen 68(1) Akta/Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Dengan lain perkataan, bukan semua keputusan Mahkamah boleh disemak. Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Mokhtar b. Yusup lwn. Nurin bt. Abdullah [2013] JH36(2)* telah menyatakan tentang tujuan proses semakan sebagaimana berikut:

“Proses semakan semata-mata untuk menyemak apa-apa kesilapan dalam proses membuat keputusan yang menjejaskan keadilan atau keputusan yang jelas menyalahi Nas-Nas Syarak yang qatie atau jelas berlawanan dengan Undang-Undang yang sedang berkuatkuasa.”

[12] Di peringkat ini, kami telah menyemak fail atau rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes mal no. 10200-075-0625-2017 dan 10200-075-0626-2017. Penelitian terhadap fail atau rekod kes tersebut sangat penting kerana proses semakan ialah untuk mengenalpasti apakah adanya apa-apa kecacatan sepanjang perbicaraan atau kecacatan terhadap mana-mana perintah sama ada kecacatan dari segi undang-undang atau kekhilafan hukum syarak.



[13] Kami dapati kes mal no: 10200-075-0625-2017 dan 10200-075-0626-2017 telahpun selesai dan diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan perkara yang disemak bukanlah berkaitan kesilapan undang-undang atau pun hukum syarak tetapi adalah terhadap tafsiran suatu peruntukan undang-undang yang mana ianya boleh dirayu.

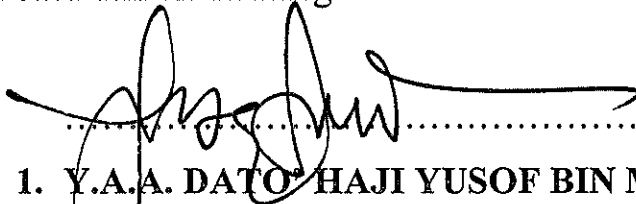
[14] Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami berpuashati bahawa proses semakan tidak sesuai dilaksanakan terhadap kes ini.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan Semakan Pemohon dan Afidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 20 November 2017, MAKA kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

i] Permohonan Semakan Pemohon ditolak.

Di baca dan ditandatangani oleh:-


.....

1. Y.A.A. DATO' HAJI YUSOF BIN MUSA

Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

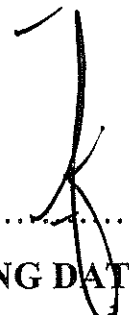
Dipersetujui oleh:-


.....

2. YA. TUAN HAJI SAARANI BIN ISMAIL

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Diipersetujui oleh:-


.....

3. Y.A PROF ADJUNG DATO' DR. HAJI MOHD NAI'M BIN MOKHTAR

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Tarikh :

